



MKATABA WA UMOJA WA AFRIKA
KUTOKOMEZA UKATILI DHIDI YA WANAWAKE NA WASICHANA



UTANGULIZI

SISI, WAKUU WA NCHI NA SERIKALI ZA NCHI WANACHAMA WA UMOJA WA AFRIKA:

KUREJEA Mkataba wa Kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika, Sheria ya Haki za Binadamu na Haki za Watu na Itifaki zake, ikiwemo Itifaki ya Sheria ya Afrika kuhusu Haki za Binadamu na Haki za Wanawake barani Afrika, Sheria ya Afrika kuhusu Haki na Ustawi wa Mtoto, na Mkataba wa Umoja wa Afrika wa Kulinda na Kutoa Msaada kwa Watu Waliopotea Makazi yao Ndani ya Afrika, pamoja na Mkataba wa OAU wa Kusimamia Masuala Mahsusi ya Wakimbizi barani Afrika.

KUKUMBUKA ZAIDI matamko mengine, maazimio na maamuzi ya Baraza la Umoja wa Afrika, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, na kuzingatia mipango mingine ya Umoja wa Afrika, na ahadi juu ya usawa wa kijinsia, na kukomesha unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana;

KUREJEA Uamuzi wa Bunge AU/Dec.865. (XXXV) ambao unawahimiza Viongozi wa Nchi za Umoja wa Afrika kupitisha na kutekeleza Mkataba wa Umoja wa Afrika wa Kukomesha Ukatili Dhidi ya Wanawake na Wasichana, ambao utatumika kama mfumo wa kisheria wa kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana barani Afrika;

KUTHIBITISHA Ajenda ya Umoja wa Afrika 2063, Azimio la Solemn juu ya Usawa wa Jinsia Afrika (SDGEA), na Mkakati wa Umoja wa Afrika wa Usawa wa Jinsia na Uwezeshaji wa Wanawake, (2018-2028);

KUTAMBUA vyombo vya kimataifa, Bara na kikanda juu ya usawa wa kijinsia, kutobagua na kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, pamoja na juhudi zinazoendelea za nchi za Afrika kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana;

KUSHAWISHIKA kuwa ukatili dhidi ya wanawake na wasichana unatokana na aina nyingi za ukosefu wa usawa na ubaguzi, ikiwa ni pamoja na uhusiano usio sawa kati ya wanaume na wanawake, ambao unaendelea kuathiri na kuathiri wanawake na wasichana barani Afrika;

FAHAMU kwamba ukatili dhidi ya wanawake na wasichana hujidhihirisha kwa namna tofauti, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanawake, na hutokea katika maeneo ya umma, ya kibinafsi na ya mtandao, wakati wa amani, maafa, mabadiliko na hali za baada ya maafa;

WASIWASI ZAIDI kuwa ukatili dhidi ya wanawake na wasichana ni ukiukwaji wa haki zao za binadamu na uhuru wao wa msingi na kuzuia kufurahia haki na uhuru huo, katika nyanja zote za maisha;



ZAIDI WASIWASI kwamba ukatili dhidi ya wanawake na wasichana unadhoofisha mafanikio ya maendeleo kamili na endelevu na inaweza kuwa ukiukaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu;

KUBAINISHA asili ya kizazi na inayobadilika ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana barani Afrika na uhusiano wake na aina nyingi za ukosefu wa usawa na ubaguzi, ikiwa ni pamoja na rangi, kabila, utaifa, umri, ulemavu, hali ya ndoa, eneo la kijiografia, dini, hali ya kijamii na kiuchumi;

KUTAMBUA umuhimu wa mipango juu ya uume chanya na jukumu la wanaume na wavulana katika kukuza usawa wa kijinsia, na kuzuia, kujibu, na kukomesha unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana;

KUFAHAMU kwamba, Kwa ujumla, ukatili dhidi ya wanawake na wasichana unaendelea bila kuendelezwa barani Afrika, licha ya kuwepo kwa vyombo vya kimataifa, bara na kikanda;

KWA UHAKIKA kwamba aina zote za ukatili na ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana, lazima zihukumiwe na kukomeshwa;

WAMEKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

IBARA YA 1 **Maelezo**

Kwa madhumuni ya Mkataba huu:

- a) **"Mahakama"** maana yake ni mahakama ya kitaifa ya mamlaka yenye uwezo;
- b) **"Mtandao wa kijiditali"** maana yake njia ya mawasiliano ya kidijitali na mwingiliano wa mifumo ya kimataifa au iliyounganishwa.
- c) **"Familia"** maana yake ni kikundi cha asili na cha msingi au kitengo cha jamii ambacho kinaunda familia, kama inavyofafanuliwa au kutolewa na Nchi Wanachama;
- d) **"Ukatili wa kike"** ni mauaji ya wanawake na wasichana kwa sababu ya jinsia yao, ambayo yanajumuisha mauaji yanayofanywa na wenzi wa karibu, familia, na jamii.
- e) **"Jinsia"** maana yake ni majukumu, wajibu na dhamana ambazo hupewa kijamii au kitamaduni kwa jinsia fulani.
- f) **"Msichana"** maana yake ni mwanamke wa kike mwenye umri chini ya miaka 18.
- g) **"Vitendo vya hatari"** ni pamoja na tabia, mitazamo na mazoea ambayo huathiri vibaya haki ya wanawake na wasichana kuwa huru kutokana na aina zote za vurugu, na kufurahia haki zao za binadamu na uhuru wa msingi;



- h) **"Uanaume Chanya"** maana yake ni mbinu ya kijamii ambayo inaendeleza mawazo, tabia na mitazamo kati ya wanaume na wavulana, kuheshimu, kukuza na kulinda haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, ikiwa ni pamoja na usawa, kutobagua, kutobagua, kutotumia nguvu, utatuzi wa migogoro na uhusiano mzuri na wanawake na wasichana;
- i) **"Makao salama"** maana yake ni mahali au kituo kinachotoa makazi, utunzaji, ulinzi na huduma za msaada kwa usalama wa waathirika wa vurugu;
- j) **"Njia inayozingatia wahanga"** maana yake ni kuweka haki na heshima ya wahanga, ikijumuisha ustawi wao na usalama, katikati ya juhudi zote za kuzuia na kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, bila ubaguzi wowote.
- k) **Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana** maana yake ni vitendo vyote vinavyofanywa dhidi ya wanawake na wasichana ambavyo husababisha au vinaweza kuwasababishia madhara ya maneno, kihisia, kimwili, kijinsia, kisaikolojia, na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na tishio la kuchukua vitendo hivyo; au kufanya kuwekwa kwa vizuizi vya kiholela juu ya au kunyimwa uhuru wa msingi katika nafasi ya kibinafsi, ya umma au ya mtandao, wakati wa amani, migogoro, mabadiliko na hali za baada ya migogoro;
- l) **"Wanawake"** maana yake ni mwanamke mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea; na
- m) **"Mtetezi wa haki za binadamu wa Wanawake na Msichana"** maana yake ni taifa la Nchi Mwanachama ambaye, binafsi au kwa kushirikiana na wengine, hufanya au anataka kukuza, kulinda au kujitahidi kwa ulinzi na utambuzi wa haki za binadamu na uhuru wa msingi, katika ngazi za mitaa, kitaifa, kikanda na kimataifa.

IBARA YA 2

Haki ya kuwa Huru kutokana na Vurugu

Kila mwanamke na msichana watakuwa na haki ya kuwa huru kutokana na aina zote za vurugu, haki ambayo haitenganishwi na, haki nyingine za binadamu na uhuru wa msingi.

IBARA YA 3

Dira

Mkataba huu utatumika:

- a) kwa aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, katika maeneo ya umma na binafsi, pamoja na mtandao wa kidijitali; na
- b) katika nyakati za amani, migogoro ya silaha, kipindi cha mpito, baada ya migogoro, maafa na hali za baada ya maafa.



IBARA YA 4

Malengo

Malengo ya Mkataba huu ni:

- a) kutoa mazingira yanayoweza kumaliza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, kwa kuanzisha na kuimarisha mifumo ya uratibu kati ya mashirika ya serikali, mashirika ya kijamii, na washirika wa kimataifa ili kuhakikisha –
 - i. majibu ya kina na ya kuratibu kwa ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, kupitia utoaji wa huduma zilizojumuishwa kwa wahanga na waathirika; na
 - ii. ukusanyaji wa data ya kijinsia iliyogawanywa kulingana na umri na jinsia kuhusu ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, ili kuongoza hatua za kisheria na za sera, pamoja na ufuatiliaji na tathmini.
- b) kutoa hatua za kuzuia kumaliza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana kwa kuhakikisha ushirikishwaji wa wavulana, wasichana, wanaume na wanawake kutoka familia, jamii, na taasisi za kitamaduni na kidini, katika kubadilisha mila hasi na desturi hatarishi ili kukuza usawa wa kijinsia na uwezesaji wa wanawake katika nyanja zote za maendeleo;
- c) kutoa huduma za msaada wa kina kwa wahanga na familia zao ikiwa ni pamoja na –
 - i. huduma za dharura kwa wahanga na familia zao;
 - ii. na mipango ya ushauri na matibabu kwa wahanga na wahalifu;
- d) kuimarisha mifumo ya utekelezaji inayohusiana na afya, ustawi wa jamii na mfumo wa haki katika kujibu kwa ufanisi kesi za ukatili dhidi ya wanawake na wasichana.

IBARA YA 5

Majukumu ya Serikali ya Kutokomeza Ukatili Dhidi ya Wanawake na Wasichana

Nchi Wanachama zitakuwa-

- a) kutunga na kutekeleza sheria za jinai zinazopiga marufuku aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, katika maeneo ya umma na binafsi pamoja na katika mitandao ya kijiditali;
- b) kuhakikisha kwamba mfumo wa haki za jinai umeundwa kutoa huduma bora za uchunguzi, usimamizi wa kesi, mashtaka na huduma za kisheria kwa wahanga;



- c) kufanya sensa na tafiti ili kuanzisha sera za kisheria na kiutawala zinazounga mkono sheria, mipango na mikakati inayotokana na ushahidi ili kumaliza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana; na
- d) kutumia bajeti inayozingatia jinsia kutekeleza Mkataba huu.

IBARA YA 6

Kanuni Za Msingi

Kanuni zifuatazo zitawaongoza Nchi Wanachama katika kutekeleza, kuripoti, kutafsiri, na kusimamia utekelezaji wa Mkataba huu:

- a) haki za binadamu na uhuru wa msingi wa wanawake na wasichana zitaheshimiwa na kulindwa;
- b) mbinu zinazozingatia wahanga zitapewa kipaumbele katika kuhakikisha upatikanaji wa haki, huduma za kinga na za ulinzi na utoaji wa huduma kamili za afya, kisheria, elimu na huduma nyingine;
- c) mbinu za wadau kutoka chini kwenda juu zitapitishwa ili kuzuia na kushughulikia kwa ufanisi dhidi ya ukatili kwa wanawake na wasichana, na kuja na suluhisho endelevu na jumuiishi zinazowawezesha na kuwalinda wanawake na wasichana;
- d) usawa wa fursa na utekelezaji sawa wa sheria utahakikishwa kwa wanawake na wasichana wote, bila kujali asili, hadhi, umri, kabila, dini, lugha au ulemavu; na
- e) Kuimarisha uanaume chanya na tamaduni za Kiafrika katika kuzuia na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana.

IBARA YA 7

Majukumu ya Nchi katika sababu nyingi zilizounganishwa na zinazoongeza Ukatili Dhidi ya Wanawake na Wasichana

1. Nchi Wanachama zitazingatia hatari iliyojaa kwa wanawake na wasichana wanaokumbana na aina mbalimbali za udhaifu, ambazo si tu pamoja na ulemavu, mikasa ya kiafya, uhamaji, kuwa mjane na umri wa uzee, wakati wa amani, migogoro ya silaha, michakato ya haki za mpito, hali baada ya migogoro na baada ya maafa;



2. Katika kutekeleza wajibu wao chini ya Kifungu cha 7(1) hapo juu, Nchi Wanachama zitafanya yafuatayo:

- a) Kushughulikia ipasavyo, miongoni mwa mambo mengine, mahitaji ya waathirika ya kimwili, kisaikolojia, kijamii, kiafya, kiuchumi, kiusalama, ya urekebishaji na fidia;
- b) Kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanayo haki ya kutendewa kwa heshima na staha na kulindwa dhidi ya aina zote za ukatili;
- c) Kuchukua hatua za kulinda haki za wanawake wazee dhidi ya aina zote za ukatili na ubaguzi;
- d) Kuhakikisha ulinzi maalum kwa wanawake na wasichana wasio na utaifa, waliopoteza makazi yao ndani ya nchi, wanaotafuta hifadhi au wakimbizi, kwa kuwapa huduma muhimu za ulinzi, kinga, kisheria na mahakama;
- e) Kupitisha na kutekeleza sheria za kitaifa zinazolinda mahsusi wanawake na wasichana wenye ulemavu dhidi ya aina zote za ukatili, ubaguzi na unyonyaji, na kuwapatia huduma za msaada zinazojumuisha mahitaji yao na kuzingatia hali zao;
- f) Kuhakikisha uwajibikaji wa wahalifu wa ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, iwe wametenda uhalifu huo kwa niaba ya dola au kama watu binafsi.

IBARA YA 8

Majukumu ya Serikali ya kutokomeza ukatili dhidi ya Wanawake na Wasichana kazini

Nchi Wanachama zitafanya yafuatayo:

- a) kupiga marufuku aina zote za ukatili dhidi ya wanawake katika mazingira ya kazi;
- b) kuhakikisha kwamba wanawake wanapata mazingira salama na yenye uwezeshaji kazini;
- c) kutekeleza hatua na programu za kuwalinda wanawake katika sekta rasmi na isiyo rasmi ya uchumi, na pia katika mtandao, dhidi ya aina zote za ukatili;
- d) kukuza mbinu bora za kazi, ikiwemo malipo sawa kwa kazi yenye thamani sawa, likizo ya uzazi kwa wanawake na wanaume inayolipiwa, upatikanaji wa fursa sawa, maendeleo ya ujuzi, huduma za kulea watoto na huduma nyingine, pamoja na uwakilishi wa haki katika nafasi za uongozi.

IBARA YA 9



Wajibu wa Nchi Kuwalinda Wasichana katika Mazingira ya Kazi

Nchi Wanachama, kwa mujibu wa sheria zao za kitaifa, zitafanya yafuatayo:

- a) kuwalinda wasichana dhidi ya kazi hatarishi na aina nyingine zote za ukatili;
- b) kutokomeza sababu zinazowalazimisha wasichana kufanya kazi hatarishi;
- c) kufanya tafiti na mapitio ili kutathmini maendeleo yaliyofikiwa katika kumaliza ukatili dhidi ya wasichana katika mazingira ya kazi.

IBARA YA 10

Hatua za Kuzuia

- a) Nchi Wanachama zitachukua sera na kutunga sheria zinazohusiana na aina zote za unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana, ambazo zitajumuisha hatua za kuzuia na huduma za msaada, ambazo zitahakikisha –
 - i. Haki za kibinadamu na uhuru wa kimsingi wa wanawake na wasichana unaheshimiwa na kulindwa na waathirika wote wa wajibu;
 - ii. Hakuna desturi, mila au mapokeo ya kidini yatakayoweza kutumika kuhalalisha unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana;
 - iii. Adhabu za makossa ya kijinai, fidia za kiraia na masharti ya fidia ili kulinda wanawake na wasichana dhidi ya aina zote za unyanyasaji; na
 - iv. Utekelezaji wa ufanisi na mifumo ya uwajibikaji.
- b) Nchi Wanachama zitachukua hatua na kuanzisha programu na mikakati inayotegemea ushahidi ili:
 - i. kuhamasisha vipengele vya utamaduni na mila za Kiafrika vinavyohimiza mienendo inayozuia kuendelezwa kwa mazingira yanayowafanya wanawake na wasichana kuwa waathirika wa vurugu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wanawake kwa sababu ya jinsia yao (femicide);
 - ii. kukubali, kutenga rasilimali na kutekeleza kampeni za sekta mbalimbali na za kitaalamu ili kukuza uelewa wa umma kuhusu asili, sababu, madhara na njia za kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, katika maeneo ya umma, ya faragha na mtandaoni;
 - iii. kushirikisha vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii na sekta ya matangazo, ili kukuza uelewa na hisia za kiutu kuhusu ukatili dhidi ya wanawake na wasichana;



- iv. kujenga na kuimarisha uwezo wa majaji, mahakimu, maafisa wa mahakama, maafisa wa utekelezaji wa sheria na wahusika wengine husika, ili kuzuia na kushughulikia ukatili dhidi ya wanawake na wasichana.

IBARA YA 11 **Ulinzi na Msaada**

1. Nchi Wanachama zitatekeleza hatua za ulinzi na msaada ili kumaliza unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana na kuwasaidia waathirika, kwa kuanzisha viwango vya chini vinavyohusiana na :
 - a) Taratibu za kuripoti zinazozingatia jinsia, huduma za kisheria, msaada wa kisheria, amri za ulinzi, upatikanaji wa makazi salama na vituo, na huduma za dharura za matibabu na kisaikolojia kwa wanawake na wasichana wanaokumbana na unyanyasaji au tishio la unyanyasaji; na
 - b) Ubunifu na taratibu za ushiriki wa wanawake katika nyanja zote za maendeleo, ikiwa ni pamoja na hatua za kulinda mali zao na haki zao za umiliki ili kupunguza udhaifu wao kwa unyanyasaji zaidi.
2. Nchi Wanachama zitaimarisha na kushirikiana na, na kulinda, watetezi wa haki za wanawake na wasichana na mashirika mengine ya wanawake katika kuzuia na kumaliza aina zote za unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana.

IBARA YA 12 **Upatikanaji wa Haki**

Nchi Wanachama zitapitisha na kutekeleza sheria za kitaifa zinazohakikisha mbinu inayozingatia waathirika na upatikanaji bora wa haki na usalama kwa waathirika, ikiwa ni pamoja na:

- a) kupitishwa kwa sheria za haki na zisizo na ubaguzi;
- b) uchunguzi wa kina wa kesi za unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana, na kuhakikisha wahusika wanashitakiwa na hukumu inatolewa;
- c) kuweka taratibu za uhamasishaji zinazofaa na za haraka, kulingana na mchakato wa haki, njia za haraka za kusikiliza kesi kabla ya kesi, usimamizi mzuri na usikilizaji wa kesi za unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana;



- d) hatua za kulinda waathirika, wategemezi na mashahidi wakati wa mchakato wa haki za jinai;
- e) haki ya faragha ya waathirika, ikizingatia usiri, ulinzi wa data na kutotambulika;
- f) utoaji wa amri ya ulinzi, amri ya kazi, amri ya fidia, urejeshaji; na
- g) adhabu zinazofaa na upya wa tabia unaoleta mabadiliko ya tabia na kuondoa utumiaji wa tena kwa wahalifu.

IBARA YA 13 **Ushirikiano na Mahusiano**

Nchi Wanachama zitahakikisha kuwa:

- a) zinaendeleza ushirikiano kati ya taasisi za serikali na ushirikiano, vikundi vya msaada vya jamii, mashirika ya kiraia, mashirika ya wanawake, sekta binafsi, harakati za wafanyakazi, na wahusika wengine, ili kuhakikisha mtandao wa majibu ulio jumuishi, unaunganisha rasilimali za jamii na utekelezaji wa sheria, watoa huduma za afya, na mifumo ya kimahakama; na
- b) kushirikiana na taasisi za kimataifa katika kumaliza unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana.

IBARA YA 14 **Utekelezaji**

1. Nchi Wanachama zitahakikisha utekelezaji wa Mkataba huu na zitajumuisha, katika ripoti zao za mara kwa mara kwa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kama inavyotakiwa chini ya Kifungu cha 62 cha Hati ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, hatua za kisheria na nyingine zilizochukuliwa kuondoa aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na wasichana.
2. Katika utekelezaji wa Mkataba huu, Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu itakuwa na mamlaka ya kufasiri masharti ya Mkataba huu kwa mujibu wa Hati ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu.
3. Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu inaweza kupeleka masuala ya tafsiri na utekelezaji kuhusiana na migogoro yoyote inayotokana na matumizi au utekelezaji wa Mkataba huu kwa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu.
4. Pale inapohitajika, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu itakuwa na mamlaka ya kusikiliza migogoro inayotokana na matumizi au utekelezaji wa Mkataba huu.



IBARA YA 15
Kifungu cha Kulinda

1. Hakuna masharti ya Mkataba huu yatakayotafsiriwa kama kupunguza misingi na maadili yaliyomo katika vyombo vingine muhimu kwa ajili ya kufanikisha kumaliza unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana.
2. Katika tukio la kutokubaliana kati ya vipengele viwili au zaidi vya Mkataba huu, tafsiri inayopendelea kufanikisha kumaliza unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana, itakuwa bora.

IBARA YA 16
Sahni, Uthibitishaji na Upokeaji

1. Mkataba huu utakuwa wazi kwa Nchi Wanachama zote za Umoja kwa ajili ya kusaini, kuthibitisha au kujiunga, kulingana na taratibu zao za kikatiba au kisheria.
2. Nyaraka ya uthibitishaji, au kujiunga vitatundikwa kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika.

IBARA YA 17
Kuanza Kutumika

1. Mkataba huu utanza kutumika siku thelathini (30) baada ya kuwekwa kwa nyaraka za kuridhia au kujiunga, na Nchi Wanachama kumi na tano (15).
2. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika atazijulisha Nchi Wanachama kuhusu kuanza kutumika kwa Mkataba huu.

IBARA YA 18
Marekebisho

1. Nchi yoyote Mwanachama inaweza kuwasilisha mapendekezo ya marekebisho au urekebishaji wa Mkataba huu.
2. Mapendekezo ya marekebisho au urekebishaji yatatumwa kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, ambaye atayawasilisha kwa Nchi Wanachama ndani ya siku thelathini (30) tangu kuyapokea.
3. Bunge la Umoja wa Afrika, kwa ushauri wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu na kwa mapendekezo ya Baraza la Utendaji, litayachambua mapendekezo haya ndani ya kipindi cha mwaka mmoja (1) baada ya kutoa taarifa kwa Nchi Wanachama, kwa mujibu wa masharti ya Aya ya 2 ya Kifungu hiki.
4. Bunge litapitisha marekebisho hayo kwa mujibu wa Kanuni zake za Uendeshaji.



5. Marekebisho au urekebishaji huo utanza kutumika kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 17.

IBARA YA 19

Hifadhi

1. Nchi Mwanachama inaweza, wakati wa kuridhia au kujiunga na Mkataba huu, kuwasilisha, kwa maandishi, hifadhi kuhusu ibara yoyote ya Mkataba huu.
2. Hifadhi haitakuwa kinyume na madhumuni na malengo ya Mkataba huu.
3. Hifadhi inaweza kuondolewa wakati wowote.
4. Kuondolewa kwa hifadhi lazima kuwasilishwe, kwa maandishi, kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika ambaye atajulisha Nchi Wanachama wengine kuhusu kuondolewa kwa hifadhi hiyo ipasavyo.

IBARA YA 20

Amana

1. Nyaraka za kuridhia au kujiunga vitahifadhiwa kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika.
2. Nchi Mwanachama yoyote inaweza kujiondoa katika Mkataba huu kwa kutoa taarifa ya maandishi mwaka mmoja (1) kabla kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika.
3. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika atajulisha Nchi Wanachama kuhusu saini ya Mkataba huu, na hifadhi ya vyombo vya kuridhia au kujiunga.
4. Mwenyekiti wa Tume atajulisha Nchi Wanachama kuhusu maombi ya marekebisho au kujiondoa kutoka kwa Mkataba, pamoja na hifadhi zinazohusiana. Baada ya kuanza kutumika kwa Mkataba huu, Mwenyekiti wa Tume atasajili kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, kulingana na Ibara 102 cha katiba ya Umoja wa Mataifa.
5. Mkataba huu, ulioandikwa katika nakala sita (6) za asili katika lugha za Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kihispania na Kiswahili, zote sita (6) zikiwa na nguvu sawa, zitahifadhiwa kwa Mwenyekiti wa Tume ambaye atatuma nakala halali ya Mkataba kwa kila Nchi Mwanachama ya Umoja wa Afrika, katika lugha yake rasmi.
6. Mkataba huu, uliotungwa kwa maandishi sita (6) ya asili katika lugha za Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kihispania na Kiswahili, maandishi yote sita (6) yakiwa na mamlaka sawa, utawekwa kwa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika.
7. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika atatuma nakala iliyothibitishwa kuwa ya kweli ya Mkataba huu kwa kila Nchi Mwanachama wa Umoja wa Afrika kwa lugha



yake rasmi au, kwa ombi, kwa lugha nyingine yoyote kati ya zile rasmi zilizotajwa katika aya ya 6 ya Ibara hii.

**IMERIDHIWA NA KIKAO CHA 38 CHA KAWAIDA CHA BARAZA LA VIONGOZI,
KILICHOFANYIKA ADDIS ABABA, ETHIOPIA**

FEBRUARI 2025

